

1500471-74.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076797/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 16860571 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1377/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2076797 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500471-74.2021.8.26.0302 - Controle 2021/000329

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076797/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 16860571 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1377/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2076797 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO LIMA DOS SANTOS

Em 03 de agosto de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Guilherme Matheus Rogério OAB 460330/SP, Advogado, ora defendendo o acusado LEONARDO LIMA DOS SANTOS; o acusado referido; e a testemunha Aguinaldo Aparecido Pesuto, que prestou seu depoimento. As Partes desistem da oitiva de Filipe Castilho. O Defensor desiste da oitiva de Lilian Fernanda Soares. A MM Juíza homologou as desistências. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. LEONARDO LIMA DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022. (p. 155) e o réu foi citado. Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério

Público requereu a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, no que foi secundado pelo Defensor. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. A materialidade foi comprovada pelo laudo pericial. Em juízo, o réu negou a acusação. Assumiu a propriedade das porções de "crack" e aduziu que elas se destinavam ao seu uso. O policial militar Aguinaldo relatou a abordagem do réu e a localização das drogas com ele. Pois bem. Embora existam indícios de tráfico, ao término da instrução a prova revelou-se insuficiente para segura demonstração do crime narrado na denúncia. A versão do acusado de que as porções de "crack" se destinavam ao seu consumo não foi suficientemente rechaçada pelas provas produzidas. Assim, e considerando que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, deve ser acolhida a manifestação ministerial para desclassificar o crime indicado na denúncia para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, por economia processual, tendo em vista que o réu chegou a ser preso em flagrante pelo delito de tráfico, ela deve ser julgada extinta. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação movida contra o réu LEONARDO LIMA DOS SANTOS para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, quanto a este crime, atentando-se ao princípio da economia processual, declaro extinta a pena do acusado, pelo cumprimento. Oportunamente, expeça-se o necessário, inclusive para restituição ao réu do dinheiro apreendido com ele, e arquivem-se os autos. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. O Ministério Público, o Réu e o Defensor informaram que não desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: LEONARDO LIMA DOS SANTOS

RG: 60382433, RJI: 213832339-76

Data De Nascimento: 17/11/1998

Filiação: pai JOSE EUGENIO DOS SANTOS, mãe ERIKA ANTONIA LIMA

Residência: Rua Celeste Pontalti, 220, Vila Santo Ivo - CEP 17213-090, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.